

RECURSO CÍVEL Nº 5063108-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CHRISTIANE BEDA DE AQUINO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ACIMA DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO, POR CONTA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CONCOMITANTES. REPETIÇÃO DO VALOR DO EXCEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DA 8ª TURMA RECURSAL 5096409-80.2020.4.02.5101 E 5045817-32.2020.4.02.5101/RJ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA para condenar a União a restituir os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária no período indicado na inicial que é imprescrito, em razão da não observância do teto do salário de contribuição, sendo que o montante deverá ser apurado em cumprimento de sentença e corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da Lei n. 9.250/95 (art. 39, §4º), admitida desde já a compensação de eventuais valores pagos sob o mesmo título na via administrativa.. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2024.

5063108-06.2024.4.02.5101

510014406398 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5063108-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CHRISTIANE BEDA DE AQUINO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora - profissional da área médica - em face de sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito por contribuições previdenciárias ditas recolhidas de forma concomitante além do teto do salário de contribuição.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (...)

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.00/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Trata-se de pedido, sob o procedimento de juizado especial federal, de repetição do indébito tributário, referente ao período de 11/2020 a 07/2024, atingindo o montante de R\$ 23.857,26. Para tal, alega que contribuiu acima do limite estabelecido pela previdência social para o salário-de-contribuição, fixado no art. 28, §5º da Lei nº 8.212/1991.

É a síntese do necessário. Decido.

Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de repetição de indébito das contribuições previdenciárias recolhidas além do limite previsto na legislação de regência.

Convém notar que há mais de uma espécie de segurado obrigatório da Previdência Social, de acordo com o tipo de trabalho que exerce, ou seja, se a pessoa exerce trabalho decorrente de vínculo empregatício conforme a CLT, será considerada filiada como segurada empregada; se se tratar de trabalhador autônomo, sem vínculo celetista,

será filiado como segurado contribuinte individual. Consequentemente, a própria lei prevê diferentes alíquotas de incidência de contribuição previdenciária, bem como diferentes definições de salário de contribuição, dependendo do tipo de filiação da pessoa física ao INSS.

Sobre o tema dispõe a Lei nº 8.212/91, in verbis:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

(...)

V - como contribuinte individual:

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego; **(Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).**

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.

(...)

Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de acordo com a seguinte tabela: **(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)**

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; **(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)**

II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;

III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5º;

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

(...)

§ 5º O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr\$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social*.

Como se extrai do texto legal, há um limite máximo para o salário de contribuição, o qual vem sofrendo as mesmas atualizações dos benefícios de prestação continuada da Previdência (art. 28, § 5º da lei 8.212/91). Mas sobre o salário de contribuição incidem diferentes alíquotas, dependendo do tipo de filiação do segurado.

Portanto, em tese, eventuais valores referentes às contribuições previdenciárias que excederam o teto no período informado devem ser restituídos ao contribuinte, conforme os termos do Art. 89 da Lei 8.212/91, observada a prescrição quinquenal.

Entretanto, no caso dos autos verifica-se no Extrato Previdenciário do CNIS apresentado no evento 1, CNIS7, que a autora é segurada filiada como contribuinte individual. Diga-se que a própria inicial já admite o fato de que não se trata de segurada empregada. Portanto, a alíquota incidente sobre o salário de contribuição máximo é 20%, conforme as regras transcritas acima. Portanto, as alíquotas devidas pela segurada contribuinte individual são superiores aos percentuais indicados na inicial, aplicáveis somente no caso de segurado empregado.

Nesse contexto, é inaplicável ao caso em tela o raciocínio fixado no precedente indicado na inicial, porquanto naquele caso concreto tratava-se de segurado empregado, que mantinha dois vínculos empregatícios simultaneamente. Confira-se:

TRIBUTÁRIO.

RESTITUIÇÃO

DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADO QUE EXERCEU SIMULTANEAMENTE DUAS ATIVIDADES REMUNERADAS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 1. A questão debatida nos autos diz respeito à restituição de valores recolhidos a maior a título de contribuição previdenciária prevista no art. 20 da Lei n. 8.212/91, por segurado que exerce, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS. 2. O salário de contribuição de segurado com mais de um vínculo empregatício corresponde à soma de todas as remunerações recebidas no mês, observado o limite máximo do salário de contribuição. 3. Definido em lei o salário de contribuição, a alíquota prevista no art. 20, da Lei n. 8.212/91 deve ser calculada sobre o total das remunerações recebidas, e não sobre cada uma das remunerações individualmente, devendo o valor da contribuição ser limitado ao **teto** do salário-de-contribuição, de acordo com o § 5º do art. 28, da referida Lei. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. (REsp 1135946/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009)

Ademais, o art. 216 do Decreto nº 3.048/1999, que regulamenta a Lei nº 8.212/1991, sobre as normas de arrecadação, já fixa obrigação tributária acessória ao segurado contribuinte individual de informar ao INSS a prestação de serviço à mais de uma empresa, a fim de evitar o recolhimento indevido de valores acima do teto, o que não foi observado no caso em questão. A planilha do evento 1 PLAN8 foi elaborada unilateralmente, sem qualquer comprovação das empresas contratantes da mão de obra, nem tampouco dos valores pagos mês a mês. Com efeito:

" Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais:

(...)

§ 28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo mês, a mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário-de-contribuição, comprovar às que sucederem à primeira o valor ou valores sobre os quais já tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite máximo do salário-de-contribuição. **(Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003)**

§ 29. Na hipótese do § 28, o Instituto Nacional do Seguro Social poderá facultar ao contribuinte individual que prestar, regularmente, serviços a uma ou mais empresas, cuja soma das remunerações seja igual ou superior ao limite mensal do salário-de-contribuição, indicar qual ou quais empresas e sobre qual valor deverá proceder o desconto da contribuição, de forma a respeitar o limite máximo, e dispensar as demais dessa providência, bem como atribuir ao próprio contribuinte individual a responsabilidade de complementar a respectiva contribuição até o limite máximo, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou receber remuneração inferior às indicadas para o desconto. "

Logo, não faz jus à repetição de indébito pleiteada.

III- DISPOSITIVO

O recurso autoral aduz que a sentença entendeu equivocadamente que se trata de contribuinte individual que contribui sob alíquota de 20%, quando na realidade sua alíquota conforme regramento seria de 11% já que se trata de prestadora de serviço para pessoa jurídica. Também não houve entendimento na sentença sobre a contribuição ter se dado acima do teto do INSS.

VOTO

A sentença merece reforma.

Sobre a matéria debatida neste processo a 8ª Turma Recursal possui entendimento firmado no sentido de que é direito do segurado a restituição de todos os valores que excederem o referido teto do RGPS, por conta de atividades concomitantes (Precedentes 5096409-80.2020.4.02.5101 - Relator Dr. Luis Eduardo Bianchi e 5045817-32.2020.4.02.5101/RJ - Relatora Dra Daniella Motta.)

Transcrevo parte dos precedentes citados:

TRIBUTÁRIO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ACIMA DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO, POR CONTA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CONCOMITANTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EXCEDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

*Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, com fulcro no art. 487, I, do mesmo diploma legal, para condená-la a restituir ao autor as quantias recolhidas a título de contribuição previdenciária para o RGPS incidente sobre valores que excederam o teto máximo da Previdência Social, considerando a soma das remunerações percebidas concomitantemente em cada competência, relativamente aos empregadores Bradesco Saúde S.A., Amil Assistência Médica Ltda., Vision Med Assistência Médica Ltda., SulAmérica e ASSIM, devendo ser observada a prescrição quinquenal.*

*Em sede de recurso a União Federal requer a reforma da sentença. Argumenta, para tanto, que as contribuições previdenciárias discutidas foram recolhidas em decorrência de sua filiação obrigatória ao RGPS, devendo ser observado o princípio da solidariedade social, um vez que a contribuição destina-se à estruturação e manutenção do sistema previdenciário. Ainda afirma que não houve conduta dolosa ou culposa da União Federal, já que a autora possui a obrigação de informar a existência dos vínculos empregatícios, de forma a evitar descontos acima do teto do RGPS (**evento 30, DOC1**).*

É o breve relatório.

VOTO

*Alega o Autor que é profissional liberal da área médica, tendo como fonte pagadora diversas pessoas jurídicas e que em inúmeras competências, teve contribuições vertidas para o RGPS em valor superior ao limite teto, nos últimos cinco anos. Junta seu CNIS (**evento 1, DOC5**), bem como declarações das empresas BRADESCO SEGUROS (05/2003 a 01/2019 - **evento 16, DOC2**), AMIL (07/2015 a 10/2019 a - **evento 16, DOC3 evento 16, DOC4 evento 16, DOC5 evento 16, DOC6 evento 16, DOC7**), GOLDEN CROSS (**evento 16, DOC8**) , SULAMÉRICA e AMIL (**evento 17, DOC2**) com a discriminação das contribuições previdenciárias descontadas do Autor .*

Verifica-se que o Autor teve vínculos concomitantes, no período imprescrito, com BRADESCO SEGUROS (07/2015 a 01/2019), com AMIL (07/2015 a 10/2019), com GOLDEN CROSS (02/2019 e 03/2019) e com SULAMÉRICA (07/2015 a 06/2017).

Assim pretende a devolução dos valores recolhidos a maior do teto máximo da previdência social durante o período de 2015 a 2020.

Ressalta-se que o recurso da parte ré apenas aduz alegações em relação à matéria de direito, sem analisar a questão fática das contribuições realizadas.

A Lei nº. 8.212/91, em seu art. 12, §2º, dispõe que todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas, ou seja, em relação a cada atividade remunerada, o segurado deverá recolher as contribuições previdenciárias correspondentes.

Todavia, nos casos em que o segurado exerce mais de uma atividade remunerada e auferir remuneração acima do teto, a sua contribuição será limitada ao teto previdenciário.

Em que pese o pleito autoral seja de devolução dos valores recolhidos a maior no passado, para o futuro deverá a parte autora observar a Instrução Normativa nº. 971/09 da Receita Federal do Brasil, a qual dispõe que quando a remuneração global do segurado for superior ao limite máximo do salário de contribuição, ele poderá eleger qual a fonte pagadora que primeiro efetuará o desconto, cabendo às que sucederem efetuar o desconto sobre a parcela do salário de contribuição complementar até o limite máximo do salário de contribuição. Não sendo necessário o ajuizamento de ação. Vejamos:

"Art. 78. A empresa é responsável:

(...)

§ 2º A apuração da contribuição descontada do segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que presta serviços remunerados a mais de uma empresa, observado o disposto no § 2º-A, será efetuada da seguinte forma: **(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1997, de 07 de dezembro de 2020)**

I - tratando-se apenas de serviços prestados até a competência fevereiro de 2020, na condição de segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso: **(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1997, de 07 de dezembro de 2020)**

a) quando a remuneração global for igual ou inferior ao limite máximo do salário-de-contribuição, a contribuição incidirá sobre o total da remuneração recebida em cada fonte pagadora, sendo a alíquota determinada de acordo com a faixa salarial correspondente ao somatório de todas as remunerações recebidas no mês;

b) quando a remuneração global for superior ao limite máximo do salário-de-contribuição, o segurado poderá eleger qual a fonte pagadora que primeiro efetuará o desconto, cabendo às que se sucederem efetuar o desconto sobre a parcela do salário-de-contribuição complementar até o limite máximo do salário-de-contribuição, observada a alíquota determinada de acordo com a faixa salarial correspondente à soma de todas as remunerações recebidas no mês;

(...)

§ 2º-A. A partir da competência março de 2020, a apuração da contribuição descontada do segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso que presta serviços remunerados a mais de uma empresa será efetuada da seguinte forma: **(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1997, de 07 de dezembro de 2020)**

I - cada empregador informado na declaração de que trata o § 1º do art. 64 aplicará as alíquotas sobre a remuneração devida ao segurado, observadas as faixas já tributadas nas empresas anteriores, até o limite máximo do salário-de-contribuição, respeitado o disposto no inciso II do art. 63; e **(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1997, de 07 de dezembro de 2020)**

II - caso haja também remuneração decorrente de serviço prestado na condição de contribuinte individual, aplicam-se os procedimentos definidos no inciso II do § 2º até o valor correspondente à diferença entre o limite máximo do salário-de-contribuição e o somatório das remunerações recebidas na condição de empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso. **(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1997, de 07 de dezembro de 2020)"**

Sobre o tema, a 8ª Turma Recursal, na sessão do dia 01/09/2020, já manifestou-se pela procedência do pedido, quando do julgamento do recurso do processo nº **5001073-43.2020.4.02.5103/RJ** - Relator Dr. Luis Eduardo Bianchi Cerqueira.

No julgado em questão, adotou-se o posicionamento majoritário da jurisprudência. Vejamos:

"A análise dos fatos e fundamentos jurídicos do presente caso demonstra que a sentença não merece reforma.

Ora, não há qualquer dúvida de que ocorreram os descontos acima do teto máximo do salário-de-contribuição, portanto, a discussão é puramente de direito.

Pouco importa se houve ou não houve intenção da Administração. Há o fato objetivo e isso é que importa.

Por outro lado, a jurisprudência é clara, ao sinalizar com o direito à restituição de todos os valores que excederem o referido teto, por conta de atividades concomitantes.

Não é outro o entendimento dos Egrégios TRF's da 2ª Região e da 1ª Região:

"TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO COMO EMPREGADO E COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO ACIMA DO TETO CONTRIBUTIVO. DIREITO À RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 1. Ocorrência da prescrição da pretensão de restituição/compensação ou restituição ou compensação dos tributos recolhidos antes de 08/02/2006, por se tratar de ação ajuizada em 08/02/2011, depois, portanto, da entrada em vigor da LC 118/2005. 2. A Autora comprovou, por meio do Extrato Previdenciário - CNIS Cidadão fornecido pelo INSS (fls. 19/25), documento que detém presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 19, do Decreto 3.038/99, que contribuiu na qualidade de contribuinte individual e recolheu, no período de 03/2005 a 06/2010, a contribuição com base no teto do salário de contribuição. 3. Ao lado disso, de acordo com a documentação acostada aos autos pelo INSS às fls. 61, a Autora teve vínculo empregatício regido pela CLT com a empresa H Stern Comércio e Indústria S.A. de 12/07/2004 a 02/2009. E, quando lhe foi concedida a aposentadoria, nota-se dos documentos acostados às fls. 52/60, que os salários de contribuição de todo o período não prescrito foram limitados ao teto, ou seja, os respectivos valores não puderam ser aproveitados para fins de cálculo do benefício de aposentadoria. 4. O indébito deverá ser acrescido da Taxa SELIC, que já compreende correção monetária e juros, desde cada pagamento indevido, até o mês anterior ao da compensação/restituição, em que incidirá a taxa de 1%, tal como prevê o artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95. 5. Apelação e remessa necessária a que se nega provimento. (Apelação 0001481-43.2011.4.02.5101, Rel Des. Federal FABIOLA UTZIG HASELOF, 4ª Turma Especializada, Publ. 25/05/2018) (grifo deste Juízo)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATIVIDADES EXERCIDAS CONCOMITANTEMENTE. RECOLHIMENTO ACIMA DO TETO CONTRIBUTIVO. DIREITO À RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.I - Preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse processual rejeitadas. Remessa necessária conhecida.II - **Comprovado o recolhimento de contribuições em valor excedente ao teto máximo do salário-de-contribuição, decorrente do exercício concomitante de duas atividades remuneradas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, consideradas isoladamente para fins contributivos, deve ser assegurado o direito à restituição, nos termos do artigo 165, caput e inciso I, do Código Tributário Nacional.III - Correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73). Prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação (art. 168 do CTN c/c artigo 3º da Lei Complementar nº 118/2005. RE 566621).IV - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença mantida. (Apelação 0013862-61.2014.4.03.6100, Rel Des. Federal COTRIM GUIMARÃES, 2ª Turma, Publ. 06/11/2017)" (grifo deste Juízo)**

O mesmo se dá no interior do microssistema dos juizados especiais federais, verbis:

Tipo
Acórdão
Número
0043275-77.2004.4.01.3400 432757720044013400
Classe
RECURSO CONTRA SENTENÇA DO JUIZADO CÍVEL (AGREXT)

<i>Relator(a)</i>
<i>LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO</i>
<i>Origem</i>
<i>TRF - PRIMEIRA REGIÃO</i>
<i>Órgão julgador</i>
<i>PRIMEIRA TURMA RECURSAL - DF</i>
<i>Data</i>
<i>02/06/2004</i>
<i>Data da publicação</i>
<i>18/06/2004</i>
<i>Fonte da publicação</i>
<i>DJDF Publicação 18/06/2004</i> <i>DJDF Publicação 18/06/2004</i>
<i>Ementa</i>
<i>PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPERIOR AO TETO. DESEMPENHO DE DUAS ATIVIDADES REMUNERADAS. I. O autor requer a devolução das contribuições previdenciárias descontadas indevidamente no período de fevereiro de 2001 a fevereiro de 2002, concernentes às atividades desempenhadas na AEUDF, uma vez que já havia sido procedido o recolhimento da contribuição do INSS no seu teto máximo, em face de outra relação de emprego também sujeita ao RGPS. II. O limite máximo do salário de contribuição é fixado nos termos do §5º, art. 28, da Lei nº 8.212/91, considerando-se o limite máximo do benefício previdenciário (art. 33 da Lei nº 8.213/91), pois não há contribuição sem que haja a respectiva contraprestação previdenciária. Ora, se em face de uma das atividades desempenhadas pelo autor há o recolhimento das contribuições em seu limite máximo, não há que se proceder ao recolhimento em relação à atividade remanescente, sob pena de violação ao disposto no art. 28, §5º acima referido e de enriquecimento sem causa da Autarquia, eis que o benefício previdenciário é o mesmo, já custeado por aquelas contribuições. III. Ressalte-se que a forma diferenciada de cálculo do salário de benefício, em razão de atividades concomitantes (art. 32 da Lei nº 8.213/91), é irrelevante no caso de haver contribuição no teto concernente a uma delas, porque o benefício também terá o limite máximo. IV. Sentença reformada. Acórdão proferido nos termos do art. 46, da Lei nº 9.0099/95. V. Recurso provido, para condenar o INSS na devolução das contribuições recolhidas indevidamente, consubstanciadas em R\$ 1.407,46 (fl. 08), devidamente corrigidas monetariamente desde o recolhimento indevido.</i>
<i>Decisão</i>
<i>Decide a Turma Recursal, por unanimidade, dar provimento ao recurso.</i>

A 8ª Turma fixou entendimento nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. VALORES RECOLHIDOS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, NO CASO DE VÍNCULOS CONCOMITANTES. VALOR RECOLHIDO A MAIOR, POR EQUÍVOCO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CASO NÃO HAJA A RESTITUIÇÃO . (Precedente - 5096409-80.2020.4.02.5101 - Relator Dr. Luis Eduardo Bianchi)."

Por outro lado, o valor da contribuição no caso de prestador de serviço para pessoa jurídica sem vínculo de emprego realmente está no alíquota percentual de 11% ,sobre a remuneração auferida, sendo que a contribuição é recolhida pela própria empresa e não pelo contribuinte mesmo sendo considerado contribuinte individual (ART. 37, II - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110/22).

No mais, a Lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização da seguridade social, traz a seguinte previsão sobre a restituição de contribuições previdenciárias:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

A Instrução Normativa RFB 1717/2017 quando regulamentou a restituição, compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Secretaria da Receita Federal, previu mais hipóteses de restituição de tributos:

Art. 2º A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:

I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; ou

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Parágrafo único. Poderão ser restituídas, também, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos tributos administrados pela RFB.

O CNIS da autora junto à inicial comprova que houve o recolhimento da contribuição de 11% sobre a remuneração integral recebida em decorrência da prestação de serviços médicos para diferentes prestadores e que há recolhimento concomitante e acima do teto do salário de contribuição. Há ainda em algumas competências recolhimento concomitante entre tais contribuições e outras de contribuinte empregado com a alíquota correspondente.

Portanto incidem os precedentes da Turma e da jurisprudência pacificada acima mencionados para fins de repetição relativa ao excedente ao teto do salário de contribuição.

Quanto ao uso da planilha trazida pela parte autora, como não foi objeto de análise durante a instrução, cabe a aferição de sua correção no momento de cumprimento da sentença quando poderá a União trazer seus próprios cálculos para confrontar o valor requerido em repetição.

ISTO POSTO, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA para condenar a União a restituir os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária no período indicado na inicial que é imprescrito, em razão da não observância do teto do salário de contribuição, sendo que o montante deverá ser apurado em cumprimento de sentença e corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da Lei n. 9.250/95 (art. 39, §4º), admitida desde já a compensação de eventuais valores pagos sob o mesmo título na via administrativa.. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.